P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus /2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana Terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara biasa :

Nama lengkap	: DJOKO PURWANTO Bin SURANTO (ALM);
Tempat lahir	: Kediri;
Umur/tanggal lahir	: 49 tahun/21 April 1972;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn. II Rt. 009 Rw. 004 Desa Bulak Kec. Bendo Kab. Magetan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan swasta;

Terdakwa DJOKO PURWANTO Bin SURANTO (ALM) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Nengeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Nengeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Nengeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adv.R.Ery Soeharyo,S.H., dan Adip Rijannanto,SH.,Advokat pada Organisasi Advokat Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN), beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D No.08, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Januari 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 16, tanggal 11 April 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Madiun Nomor 39/Pid.Sus /2022/PN Mad tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 39/Pid.Sus /2022/PN Mad tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO PURWANTO Bin SURANTO (ALM) bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan *alternatif pertama*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJOKO PURWANTO Bin SURANTO (ALM) berupa 5 (lima) tahun penjara DAN denda Rp.800.000.000,- (delapan Ratus Juta Rupiah) subs 1 (satu) bulan penjara
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Bungkus Gulungan Lakban Warna Coklat Yang Didalamnya Terdapat 1 (satu) Kantong Plastic Klip Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Sabu Setelah Ditimbang Berat Keseluruhan 0,36 Gram.
   - 1 (satu) Unit Ponsel Merk Realme Warna Hitam Terpasang Nomor Simpati 081216057830.

     DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
   - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Hondavario Warna Hitam No.pol Ae-5263-ox;

     DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK YANG SAH MUJI RAHAYU
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 13 Mei 2022 yang pada pokoknya mohon diberikan putusan seringan-ringannya karena Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum, dan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya, begitupun dengan Terdakwa juga mengatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DJOKO PURWANTO Bin SURANTO (ALM) pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 00. 15 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2022 bertempat di pinggir jalan depan toko oli Jl. Urip Sumoharjo Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 00. 15 WIB di pinggir jalan depan toko oli Jl. Urip Sumoharjo Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun terdakwa dengan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : AE-5263 OX melintas dari arah barat ketimur di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun kemudian berbalik arah tiba-tiba di depan tiang listrik menghentikan laju sepeda motornya kemudian berhenti mencari sesuatu, akan mengambil 1 (satu) gulungan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya yang terselip ditengah-tengah tiang listrik yang dibeli dari orang berinisial KENDI dengan nomor handphone

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

081336601849 melalui Ponsel terdakwa Merk realme warna hitam terpasang no. simpati : 081216057830 aplikasi WA sebanyak 0,25 gram dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum sempat mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Kota Madiun selanjutnya sebagaimana dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00775/NNF/2022 tanggal 8 Februari 2002 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01474/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DJOKO PURWANTO Bin SURANTO (ALM) pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 00. 15 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2022 bertempat di pinggir jalan depan toko oli Jl. Urip Sumoharjo Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun telah melakukan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 00. 15 WIB di pinggir jalan depan toko oli Jl. Urip Sumoharjo Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun terdakwa dengan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : AE-5263 OX milik melintas dari arah barat ketimur di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun kemudian berbalik arah tiba-tiba di depan tiang listrik menghentikan laju sepeda motornya kemudian berhenti mencari sesuatu, akan mengambil 1 (satu) gulungan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya yang terselip ditengah-tengah tiang listrik yang dibeli dari orang berinisial KENDI dengan nomor handphone 081336601849 melalui Ponsel terdakwa Merk realme warna hitam terpasang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

no. simpati : 081216057830 aplikasi WA sebanyak 0,25 gram dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri namun terdakwa belum sempat mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Kota Madiun selanjutnya sebagaimana dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00775/NNF/2022 tanggal 8 Februari 2002 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01474/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Keterangan Dokter dari Dokter Kesehatan Polres Madiun Kota nomor : SKD/10/III/KES.12/2022 tanggal 10 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan AMP (+), METHAMPHETAMINE (+), THC (-), WOP (-), BZO (-) ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SUKAMTO IRAWAN selanjutnya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi EDI RIYANTO dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Polri Satnarkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 00. 15 WIB di pinggir jalan depan toko oli Jl. Urip Sumoharjo Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diwali dengan informasi dari masyarakat bahwa di sepanjang Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu mengetahui hal tersebut dilakukan penyelidikan dan pengamatan di lokasi dengan hasil terlihat sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : AE-5263 OX melintas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari arah barat ketimur di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun kemudian berbalik arah tiba-tiba di depan tiang listrik menghentikan laju sepeda motornya kemudian berhenti pengemudinya turun seperti mencari sesuatu, sehingga saksi bersama dengan rekan saksi mendekati lokasi dan melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengaku akan mengambil 1 (satu) gulungan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya yang terselip ditengah-tengah tiang listrik;

- Bahwa berdasarkan pengakuan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap ponsel yang dimiliki oleh Terdakwa dengan hasil ditemukan petunjuk pada ponselnya percakapan jual beli narkotika jenis sabu serta foto / gambar lokasi mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan lokasi penangkapan, sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Madiun Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa tempat kejadian di pinggir jalan tepatnya depan toko oli di Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun, penerangan cukup terang oleh lampu penerangan jalan umum, situasi tengah malam sepi namun tampak sepeda motor dan mobil melintas di jalan sedangkan di lokasi penangkapan tepatnya di depan toko oli/tiang listrik tidak ada orang lain;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengaku datang kelokasi akan mengambil narkotika jenis sabu yang telah dibelinya selanjutnya dilokasi Terdakwa menunjukan ponsel yang dimiliknya terdapat percakapan jual beli narkotika jenis sabu serta foto / gambar lokasi mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan lokasi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil menguasai 1 (satu) gulungan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya karena saat akan mengambil dilokasi sudah diketahui oleh anggota polri dari satresnarkoba polres madiun kota
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa di sela-sela tiang listri terletak di Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun benda berupa 1 (satu) gulungan lakban warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya yang diakui milik Terdakwa yang telah dibeli dari KENDIL;

- Bahwa sedangkan benda berupa : 1 (satu) unit Ponsel Merk realme warna hitam terpasang no simpati : 081216057830 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomuniaksi dalam membeli narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam No. Pol AE 5263 OX milik Terdakwa yang diakui dipergunakan untuk tranfortasi mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah ditangkap serta dilakukan interogasi Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. saksi IHWAN NURDIANSYAH, S.H., dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Polri Satnarkoba Polres Madiun Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 00. 15 WIB di pinggir jalan depan toko oli Jl. Urip Sumoharjo Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diwali dengan informasi dari masyarakat bahwa di sepanjang Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu mengetahui hal tersebut dilakukan penyelidikan dan pengamatan di lokasi dengan hasil terlihat sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : AE-5263 OX melintas dari arah barat ketimur di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun kemudian berbalik arah tiba-tiba di depan tiang listrik menghentikan laju sepeda motornya kemudian berhenti pengemudinya turun seperti mencari sesuatu, sehingga saksi bersama dengan rekan saksi mendekati lokasi dan melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengaku akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil 1 (satu) gulungan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya yang terselip ditengah-tengah tiang listrik;

- Bahwa berdasarkan pengakuan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap ponsel yang dimiliki oleh Terdakwa dengan hasil ditemukan petunjuk pada ponselnya percakapan jual beli narkotika jenis sabu serta foto / gambar lokasi mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan lokasi penangkapan, sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Madiun Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa tempat kejadian di pinggir jalan tepatnya depan toko oli di Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun, penerangan cukup terang oleh lampu penerangan jalan umum, situasi tengah malam sepi namun tampak sepeda motor dan mobil melintas di jalan sedangkan di lokasi penangkapan tepatnya di depan toko oli/tiang listrik tidak ada orang lain;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengaku datang kelokasi akan mengambil narkotika jenis sabu yang telah dibelinya selanjutnya dilokasi Terdakwa menunjukan ponsel yang dimiliknya terdapat percakapan jual beli narkotika jenis sabu serta foto / gambar lokasi mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan lokasi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil menguasai 1 (satu) gulungan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya karena saat akan mengambil dilokasi sudah diketahui oleh anggota polri dari satresnarkoba polres madiun kota
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa di sela-sela tiang listri terletak di Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun benda berupa 1 (satu) gulungan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya yang diakui milik Terdakwa yang telah dibeli dari KENDIL;
- Bahwa sedangkan benda berupa : 1 (satu) unit Ponsel Merk realme warna hitam terpasang no simpati : 081216057830 yang dipergunakan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa untuk berkomuniaksi dalam membeli narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam No. Pol AE 5263 OX milik Terdakwa yang diakui dipergunakan untuk tranfortasi mengambil narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah ditangkap serta dilakukan interogasi Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. saksi MUJI RAHAYU dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu saksi besan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor Honda Type Vario 125 cc, warna hitam no. pol. AE 5263 QX milik saksi berada di Polres Madiun Kota;
- Bahwa yang meminjamka sepeda motor Honda Type Vario 125 cc, warna hitam no. pol. AE 5263 QX adalah putra saksi yang bernama Rudy Rahayu Widodo
- Bahwa sepeda motor Honda Type Vario 125 cc, warna hitam no. pol. AE 5263 QX adalah milik saksi yang dibawa anak saya yang bernama Rudy Rahayu Widodo

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa DJOKO PURWANTO Bin SURANTO (ALM) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 00.15 Wib di pinggir jalan didepan sebelah kiri toko oil Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari satuan reserse narkoba Polres Madiun Kota, saat sedang kelokasi tempat mengambil narkotika jenis sabu di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun (tepatnya didepan sebelah kiri toko oil);
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun untuk mengambil narkotika jenis sabu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah Terdakwa beli sebelumnya, namun saat mencari narkotika jenis sabu dengan cara menerangi dengan lampu ponsel didatangi oleh anggota polri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara Terdakwa menerima telepon dari orang dengan insial KENDIL, saat itu KENDIL menawarkan narkotika jenis sabu agar Terdakwa membeli dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas penawatan tersebut Terdakwa setuju dan ingin membeli narkotika dimaksud sedangkan cara pembayarannya disepakati dengan cara transfer, setelah terjadi kesepakatan pada hari yang sama sekira pukul 22.16 KENDIL mengirim chat melalui aplikasi WA ke ponsel milik Terdakwa dengan isi " PROSES" setelah itu Terdakwa menjawab "NJIH MAK" (arti IA), selanjutnya Terdakwa bertolak dari rumah Dsn. II RT 009 RW 004 Ds. Bulak, Kec. Bendo Kab. Magetan menuju ke kota madiun dengan tujuan mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian dalam perjalanan sekira pukul 23. 18 WIB KENDIL mengirim foto lokasi tempat Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu disertai dengan pesan "S. Jalan Jendral Urip Sumoharjo (depan 501) setelah indomaret ada toko Oli, terget berada di sela2 tiang listrik sebelah kiri toko oli, Bks Lakban Coklat, setelah Terdakwa baca Terdakwa langsung menuju Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun datang dari barat selanjutnya berputar arah dan berhenti didepan toko oli dan terlihat 3 (tiga) tiang listrik seperti gambar yang dikirm kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati tiang listrik tersebut mencari-cari 1 (satu) gulungan lakban warna coklat yang berisi narkotika jenis sabu dengan cara menerangi dengan ponsel namun tiba-tiba datang 4 (empat) orang yang kemudian Terdakwa ketahui anggota polri dari satresnarkoba polres madiun kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku akan mengambil narkotika jenis sabu di tempat tersebut mengetahui hal tersebut dilakukan pencarian dan ternyata benar ditemukan 1 (satu) gulungan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya di tengah-tengah jepitan tiang listrik sesuai dengan foto lokasi pengambilan yang dikirim oleh KENDIL kepada Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah anggota polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan dilokasi dan dilakukan pemeriksaan tidak beberapa lama datang 2 (dua) orang warga untuk menyaksikan jalannya pencarian;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut karena keburu ditangkap oleh anggota polri, karena sesuai kesepakatan dengan KENDIL pada hari ini Jumat tanggal 28 Januari 2022 ia akan mengirim nomor rekening kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan melakukan pembayaran menyetor ke rekening dimaksud;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari KENDIL dengan berat "SUPRA" (0,25 gram) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kendil mengaku berada di Lapas Klas I madiun menjalani hukuman penjara;
- Bahwa tidak pernah bertemu dengan KENDIL bahkan Terdakwa tidak mengetahui identitas aslinya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. KENDIL sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk menambah stamina agar tidak gampang mengantuk dalam melakukan aktiifitas Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dengan uang Terdakwa sendiri dan sabu tersebut akan terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB disawah Terdakwa tepatnya didalam tempat penyimpanan disel dan Terdakwa lakukan sebelum mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan dari KENDIL;
- Bahwa membeli narkotika jenis sabu dalam kurun waktu 1 bulan bisa sampai 2 kali dan dalam setiap pembelian narkotika jenis sabu tersebut bisa Terdakwa pergunakan 2 kali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge):

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Gulungan Lakban Warna Coklat Yang Didalamnya Terdapat 1 (satu) Kantong Plastic Klip Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Sabu Setelah Ditimbang Berat Keseluruhan 0,36 Gram;
- 1 (satu) Unit Ponsel Merk Realme Warna Hitam Terpasang Nomor Simpati 081216057830;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Hondavario Warna Hitam No.pol Ae-5263-ox;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00775/NNF/2022 tanggal 8 Februari 2002 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01474/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 00. 15 WIB di pinggir jalan depan toko oli Jl. Urip Sumoharjo Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun Terdakwa dengan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : AE-5263 OX melintas dari arah barat ketimur di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun kemudian berbalik arah tiba-tiba di depan tiang listrik menghentikan laju sepeda motornya kemudian berhenti mencari sesuatu, akan mengambil 1 (satu) gulungan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya yang terselip ditengah-tengah tiang listrik;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Madiun Kota setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap ponsel yang dimiliki oleh Terdakwa ditemukan petunjuk pada ponselnya percakapan jual beli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu serta foto / gambar lokasi mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan lokasi penangkapan pada posel milik Terdakwa;

- Bahwa terdapat komunikasi pada aplikasi WA antara Terdakwa dengan orang inisial KENDIL perihal jual beli narkotika jenis sabu dan terlihat foto lokasi tempat mengambil narkotika jenis sabu (alamat ranjauan) disertai dengan pesan "S. Jalan Jendral Urip Sumoharjo (depan 501) setelah indomaret ada toko Oli, terget berada di sela2 tiang listrik sebelah kiri toko oli, Bks Lakban Coklat", sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Madiun Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan berat SUPRA (0,25gram) dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan mentransfer ke rekening orang yang mengaku KENDIL namun Terdakwa belum sempat melakukan pentransferan sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Madiun Kota;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : AE-5263 OX yang dibawa Terdakwa adalah milik besan Terdakwa yaitu saksi Muji Rahayu;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00775/NNF/2022 tanggal 8 Februari 2002 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01474/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- KESATU : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

- KEDUA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

ad.1. unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa DJOKO PURWANTO Bin SURANTO (Alm) (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa DJOKO PURWANTO Bin SURANTO (Alm) sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang “melawan hukum”, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipesidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 00. 15 WIB di pinggir jalan depan toko oli Jl. Urip Sumoharjo Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun Terdakwa dengan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : AE-5263 OX melintas dari arah barat ketimur di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun kemudian berbalik arah tiba-tiba di depan tiang listrik menghentikan laju sepeda motornya kemudian berhenti mencari sesuatu, akan mengambil 1 (satu) gulungan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya yang terselip ditengah-tengah tiang listrik;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Madiun Kota setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap ponsel yang dimiliki oleh Terdakwa ditemukan petunjuk pada ponselnya percakapan jual beli narkotika jenis sabu serta foto / gambar lokasi mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan lokasi penangkapan pada posel milik Terdakwa;

Menimbang bahwa terdapat komunikasi pada aplikasi WA antara Terdakwa dengan orang inisial KENDIL perihal jual beli narkotika jenis sabu dan terlihat foto lokasi tempat mengambil narkotika jenis sabu (alamat ranjauan)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disertai dengan pesan ”S. Jalan Jendral Urip Sumoharjo (depan 501) setelah indomaret ada toko Oli, terget berada di sela2 tiang listrik sebelah kiri toko oli, Bks Lakban Coklat”, sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Madiun Kota guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan berat SUPRA (0,25gram) dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan mentransfer ke rekening orang yang mengaku KENDIL namun Terdakwa belum sempat melakukan pentransferan sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Madiun Kota;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : AE-5263 OX yang dibawa Terdakwa adalah milik besan Terdakwa yaitu saksi Muji Rahayu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00775/NNF/2022 tanggal 8 Februari 2002 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01474/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”percobaan” adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaiamana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 00. 15 WIB di pinggir jalan depan toko oli Jl. Urip Sumoharjo Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun Terdakwa dengan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : AE-5263 OX melintas dari arah barat ketimur di Jl. Urip Sumoharjo Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manguharjo Kota Madiun kemudian berbalik arah tiba-tiba di depan tiang listrik menghentikan laju sepeda motornya kemudian berhenti mencari sesuatu, akan mengambil 1 (satu) gulungan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta plastiknya yang terselip ditengah-tengah tiang listrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berniat membeli untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dari orang yang mengaku KENDIL dengan berat SUPRA (0,25gram) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan mentransfer ke rekening orang yang mengaku KENDIL,sebelumnya Terdakwa telah diberi petunjuk tempat diletakkan barang narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa di tiang listrik di tempel di lakban didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi 0,36grm narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil barang narkotika jenis sabu pesanannya karena ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resort Madiun Kota

Menimbang bahwa Terdakwa berniat untuk memiliki, menguasai dengan cara membeli narkotika jenis sabu kepada seseorang yang mengaku KENDIL dengan menyetujui cara pembayaran setelah barang narkotika jenis sabu diambil dari tempat yang telah ditunjukkan oleh seseorang yang mengaku KENDIL namun perbuatan terdakwa tidak selesai akibat ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resort Madiun Kota, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya dakwaan tersebut, dan hakim telah pula memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, kemudian tidak ditemukan alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan kepadanya tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesi Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda namun demikian sesuai ketentuan dengan pasal 71 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Terdakwa maka pidan denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja, maka Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 13 Mei 2022 serta permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 13 Mei 2022 yang kesemuanya pada intinya mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, dan nota pembelaan dari Penasihat Hukumnya tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang,bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Bungkus Gulungan Lakban Warna Coklat Yang Didalamnya Terdapat 1 (satu) Kantong Plastic Klip Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Sabu Setelah Ditimbang Berat Keseluruhan 0,36 Gram
- 1 (satu) Unit Ponsel Merk Realme Warna Hitam Terpasang Nomor Simpati 081216057830;

  Karena barang bukti tersebut merupakan alat yng digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Hondavario Warna Hitam No.pol Ae-5263-ox;

  Karena barang bukti tersebut merupakan kepunyaan dari saksi Muji Raharu dan saksi Muji Rahayu dapat membuktikan kepemilikan terhadap barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muji Rahaju;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara pada Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari prinsip utama yakni memperhatikan kepentingan terbaik bagi Terdakwa dan mewujudkan kesejahteraan bagi Terdakwa, dengan harapan stigmatisasi terhadap Terdakwa yang berkonflik dengan hukum dapat dihindari dan Terdakwa dapat kembali kedalam lingkungan social secara wajar;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bagi Terdakwa bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik agar Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan penjatuhan pidana tersebut bukanlah dimaksudkan untuk melemahkan semangat apabila mematikan masa depan Terdakwa melaikan bertujuan untuk mendewasakan Terdakwa Agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan didalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

– Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO PURWANTO Bin SURANTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa DJOKO PURWANTO Bin SURANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) Bungkus Gulungan Lakban Warna Coklat Yang Didalamnya Terdapat 1 (satu) Kantong Plastic Klip Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Sabu Setelah Ditimbang Berat Keseluruhan 0,36 Gram
   - 1 (satu) Unit Ponsel Merk Realme Warna Hitam Terpasang Nomor Simpati 081216057830
   - Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Hondavario Warna Hitam No.pol Ae-5263-ox;
- Dikebalikan kepada saksi Muji Rahayu;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endratno Rajamai, S.H., M.H. dan Ratih Widayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Supriyanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dengan dihadiri oleh Bayu Danarko, S.H.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Endratno Rajamai, S.H., M.H.	Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,
Ratih Widayanti, S.H.	

Panitera Pengganti

Agus Supriyanto, SH.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)